

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1542/2533

นายอภินันท์ ภัคภูมิ กับพวก

โจทก์

นางสาวมรกต โคมแขวน

จำเลย

นายยุทธชัย เทพชาติ ทนายโจทก์ทั้ง

สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา มีเหตุอันควรจะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 185)

โจทก์ทั้งสองฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยไปจด
ทะเบียนการเช่าตึกแถวเลขที่ 158/104-137 ซอยวัดเจ้ามูลถนนจรัลสนิทวงศ์ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้เช่า กับขอให้จำเลยชดใช้เงินแก่โจทก์ทั้งสองรวม
เป็นเงิน 1,527,172 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งและแก้ไข
คำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิจัดคนเช่าเช่าตึกแถวเลขที่158/104-137
ซอยวัดเจ้ามูล ถนนจรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยให้จำเลย
ไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้เช่า ณ ที่ทำการเขตบางกอกใหญ่ ในกำหนดการเช่า 30
ปี นับจากวันทำสัญญาเช่าทุกราย ในอัตราค่าเช่าห้องละ 180 บาท ต่อเดือน หาก
จำเลยไม่ยอมไปจดทะเบียนการเช่า ให้ถือเอาคำพิพากษานี้แทนการแสดงเจตนาของ

จำเลย และให้จำเลยใช้เงินแก้โจทก์ทั้งสองจำนวน 1,527,172 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนฟ้องแย้งของจำเลยนั้นให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยชำระเงิน 5,820,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 13 กันยายน 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง และให้โจทก์ทั้งสองชำระเงินเดือนละ 68,000 บาท นับแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์ทั้งสองและบริวารจะออกจากตึกพิพาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินที่จะต้องชำระแต่ละเดือนจนกว่าโจทก์ทั้งสองจะชำระเสร็จให้แก่จำเลย คำขอของโจทก์ทั้งสองและจำเลยนอกจากนี้ให้ยก และให้ยกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย

โจทก์ทั้งสองฎีกาและแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา (อันดับ 173,174แผ่นที่ 2)

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 172)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเงินที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องชำระให้แก่กันตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีจำนวนใกล้เคียงกัน จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเงินที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องชำระให้แก่กันตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีจำนวนใกล้เคียงกัน จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ